

1502433-17.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... fazendo a vigilância. Já foi preso e condenado por furto (fls. 168).

Marlene Correia da Fonseca, representante da vítima, disse que não presenciou o furto e soube dos fatos, pois era, à época, vice-presidente da Associação de Expositores de Artesanato e no dia do furto a empresa que faz o monitoramento do local a comunicou a respeito do ocorrido. Contou que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502433-17.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502433-17.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2018512/2018 - DEL.POL.GUARUJA, 1008139 - DEL.POL.GUARUJA, 4379/18/203 -

DEL.POL.GUARUJA, 2018512 - DEL.POL.GUARUJA, 4379/18/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CICERO FIGUEIREDO DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

RICARDO NEVES OLIVIO e CICERO FIGUEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, e com art. 29, todos do Código Penal porque, no dia 12 de julho de 2018, por volta da 1h46, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 681, Centro, nesta cidade e comarca, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, tentaram

subtrair, para ambos, mediante escalada, 75 (setenta e cinco) bijuterias diversas (colar e gargantilha), 10 (dez) isqueiros, 04 (quatro) fones de ouvido, 02 (dois) bonés, 05 (cinco) hand spinner, 620 (seiscentos e vinte) anéis diversos, 01 (um) cigarro eletrônico, bens avaliados em aproximadamente R\$ 3.000,00 (três mil) reais, além da quantia de R\$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) em dinheiro, bens pertencentes à Associação de Expositores de Artesanato, representada por Marlene Correia da Fonseca, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta da denúncia que os acusados se dirigiram até a feira de artesanato existente no local dos fatos. Ato contínuo, enquanto CICERO permaneceu do lado de fora do imóvel realizando a vigilância para que ninguém se aproximasse, RICARDO escalou o muro do imóvel vítima, passou por uma fresta da cerca elétrica e ingressou no interior dele. Logo após, RICARDO passou a subtrair os bens acima descritos. Ocorre que o alarme que protege a associação disparou, acionando policiais militares, que compareceram ao local dos fatos e visualizaram CÍCERO na parte externa do imóvel e RICARDO no interior dele, este último em poder dos bens subtraídos. Abordados e indagados sobre os fatos, os acusados confessaram a prática do crime, ensejando que fossem presos em flagrante delito.

Consta, por fim, que o crime somente não se consumou em razão da rápida ação das autoridades policiais, as quais, após serem acionadas, compareceram ao local dos fatos e detiveram os acusados antes que eles conseguissem se evadir do local em poder dos bens subtraídos da vítima.

A denúncia foi recebida em 8 de novembro de 2018 (fls. 57). Ao acusado Cicero foi proposto o benefício da suspensão condicional do processo (fls. 82). O réu Ricardo foi citado (fls. 97) e ofereceu resposta à acusação (fls. 85/86). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 132/133), seguindo-se oitiva da representante da vítima, duas testemunhas e interrogatório do réu Ricardo (fls. 165/168).

Em memoriais o Ministério Público requereu o desmembramento do processo em relação ao corréu Cicero e a condenação do réu Ricardo nos termos da denúncia (fls. 177/181), enquanto a d. Defesa do corréu Ricardo pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, reconhecimento da tentativa, imposição de regime diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 199/204).

É o relatório.

DECIDO.

Por primeiro, verifico que ao corréu Cícero Figueiredo da Silva foi proposto benefício da suspensão condicional do processo (fls. 82). Contudo, ele não foi localizado nos endereços constantes dos autos para comparecer à audiência designada (fls. 161 e 162). Assim, desmembrem-se os autos em relação ao corréu Cícero e, em seguida, cite-se ele por edital.

Já em relação ao corréu RICARDO NEVES DE OLIVIO, a ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, laudo pericial de fls. 171/173, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

Em juízo, o réu confessou a prática do furto em comparsaria e mediante escalada.

Disse que, durante a madrugada, pulou o muro da "feirinha hippie" e ingressou no local, onde teve acesso aos boxes de venda de bijuterias. Em seguida, tentou subtrair alguns bens, mas foi surpreendido pelos policiais militares. Disse que não tinha separado nenhum bem para subtração. Afirmou que seu comparsa permaneceu ao lado de fora fazendo a vigilância. Já foi preso e condenado por furto (fls. 168).

Marlene Correia da Fonseca, representante da vítima, disse que não presenciou o furto e soube dos fatos, pois era, à época, vice-presidente da Associação de Expositores de Artesanato e no dia do furto a empresa que faz o monitoramento do local a comunicou a respeito do ocorrido. Contou que, na madrugada dos fatos, o representante da empresa de vigilância entrou em contato com a declarante comunicando que a polícia militar havia capturado dois indivíduos que estavam furtando objetos da feira de artesanato. Disse que foi à delegacia de polícia e um policial estava na posse de diversas mercadorias da feira, sendo que efetuou o reconhecimento dos bens. Contou que, pelas imagens das câmeras de segurança, viu que um dos furtadores ficou na parte dos fundos da feirinha, na praia, enquanto o outro ingressou no local pela parte da frente, ocasionando o acionamento do alarme. Afirmou que para ingressar no local é preciso escalar uma parede, de cerca de quatro metros de altura. Disse que o alarme é silencioso no local, mas aciona a equipe de vigilância. Todos os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos para o respectivo dono (fls. 165).

A testemunha Francisco Eurípedes Chaves da Silva, policial militar, narrou que os fatos ocorreram durante madrugada, sendo que alguém havia denunciado que indivíduos estavam no interior da "feira hippie". Disse que ingressou no local, um galpão, e constatou sinais de arrombamento. Procuraram pelos furtados e, em um sótão, visualizou um indivíduo em posse dos objetos subtraídos. Disse que um outro indivíduo estava do lado de fora do local, na faixa arenosa da praia. Não sabe como ingressaram no local; tinha uma porta aberta. Por fim, reconheceu Ricardo como um dos indivíduos presos no dia dos fatos (fls. 166).

A testemunha Agrinaldo Mota dos Reis, também policial militar, disse não se recordar do fatos (fls. 167).

Como se vê, a confissão externada pelo réu harmoniza-se, no essencial, com os relatos da representante da vítima e da testemunha PM Francisco Eurípedes, responsável pela prisão e flagrante do acusado em posse da res.

Nessas condições, inimaginável a absolvição.

As qualificadoras relacionadas ao concurso de agentes e escalada encontram-se evidenciada pelas declarações do acusado, da representante da vítima e do laudo pericial de fls. 171/173, que demonstra que o imóvel é "vedado junto ao passeio público por portões de ferro".

O delito somente não se consumou porque a Polícia Militar foi acionada e surpreendeu o réu no interior do imóvel, antes que ele deixasse o local na posse da res que havia separado para subtração.

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal: dois anos de reclusão e dez dias-multa.

Observe-se que o réu possui duas condenações definitivas por fatos anteriores ao ora apurado. Uma delas que será considerada, para se evitar inconstitucional bis in idem, na próxima fase do cálculo da pena (processo nº 0000152-44.2012.26.0223). A outra condenação se deu por posse de droga para uso próprio (processo nº 0000360-

73.2015.8.26.0562), que não pode ser levada em conta para efeito de reconhecimento de reincidência ou mau antecedente:

"[...] Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se revela desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda os relativos aos maus antecedentes, à personalidade do agente e à conduta social, como na espécie [...]" (STJ, AgRg no AREsp 1679045/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

O réu é reincidente, conforme fls. 75/76 e 193/194 (processo nº 0000152-44.2012.26.0223), mas confessou a prática do furto.

Reconheço, assim, a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, circunstâncias que se compensam, mantendo-se, pois, inalteradas as penas retro fixadas.

Diante da tentativa e do considerável iter criminis percorrido pelo agente, que já havia ingressado no imóvel e separado bens para subtração, reduzo as penas retro fixadas de metade, resultando em um ano de reclusão e cinco dias-multa.

Ante a reincidência do réu em crime patrimonial, mas considerando a quantidade de pena aplicada e que os presentes autos cuidam de crime de pouca gravidade, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, pois a reincidência do réu revela que a substituição não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do delito.

Também inviável o sursis, ante o disposto no art. 77, inciso I do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2o do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO RICARDO NEVES OLIVIO, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de um ano de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de cinco dias-multa calculados no mínimo legal.

Aparentemente ausente, nesta fase procedimental, periculum libertatis, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 85/86). Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA